

SCRITTURA PRIVATA TRA COLLABORATORI

Tra Nikolai Fissenko Caballero, di seguito Nikolai

e Valeria [cognome da inserire], di seguito Valeria

di seguito congiuntamente le Parti, si conviene quanto segue in merito all'attività denominata Urbis, servizi turistici ed esperienze a Roma.

Articolo 1. Oggetto e fase attuale

Le Parti avviano insieme l'attività Urbis. Nella fase attuale l'attività viene fatturata attraverso la partita IVA individuale di Valeria, in attesa di costituire una società (indicativamente una SRLS) quando l'attività avrà raggiunto una stabilità sufficiente. Questa scrittura regola i rapporti tra le Parti durante questa fase transitoria e resta valida fino alla costituzione della società, momento in cui verrà sostituita da uno statuto societario e da eventuali patti parasociali.

Articolo 2. Ruoli

Valeria cura amministrazione, contabilità, fatturazione e comunicazione. Nikolai cura la gestione operativa delle esperienze e la strategia complessiva del prodotto e del mercato. Le decisioni ordinarie rientrano nella competenza di ciascuna Parte secondo il proprio ruolo. Le decisioni straordinarie, tra cui spese superiori a 300 euro non previste nel piano concordato, l'ingresso di nuovi soci o collaboratori, e la scelta di costituire la società, richiedono l'accordo scritto di entrambe le Parti.

Articolo 3. Ripartizione dell'utile

L'utile netto generato dall'attività, dopo la copertura dei costi (assicurazione, materiali, commissioni di piattaforma, imposte dovute sulla partita IVA di Valeria), è ripartito al 50% tra le Parti. Questa ripartizione riguarda esclusivamente l'utile della fase attuale e non costituisce impegno né riferimento per la ripartizione delle quote nella futura società, che seguirà i conferimenti di capitale effettivi di ciascuna Parte al momento della costituzione.

Articolo 4. Posizione fiscale di Nikolai

Le Parti riconoscono che l'attuale assetto, in cui Nikolai riceve una quota di utile senza una propria posizione fiscale collegata all'attività, è transitorio e va regolarizzato. Nikolai si impegna ad aprire una propria partita IVA, oppure le Parti concordano un'altra soluzione conforme (collaborazione formalizzata, o costituzione anticipata della società), entro 60 giorni dal primo incasso di Urbis o al raggiungimento di 2.000 euro di fatturato cumulato dell'attività, quale dei due eventi si verifichi prima.

Articolo 5. Proprietà del marchio e degli asset

Il nome Urbis, il marchio, il dominio, gli account social e i materiali di marca sviluppati per l'attività sono di proprietà comune delle Parti in parti uguali, indipendentemente da chi li abbia materialmente registrati o creati. In caso di scioglimento del rapporto secondo l'articolo 7, le Parti concordano la sorte di questi asset per iscritto: se non trovano un accordo entro 30 giorni, nessuna delle due Parti può continuare a usarli individualmente.

Articolo 6. Responsabilità

Le Parti sono consapevoli che, operando senza società di capitali, la responsabilità verso terzi (clienti, fornitori, autorità) può estendersi oltre la sola partita IVA di Valeria qualora l'attività sia di fatto condotta insieme, secondo i principi della società di fatto nel diritto italiano. Le Parti si impegnano a mantenere una copertura assicurativa RC adeguata e a non assumere obbligazioni rilevanti verso terzi senza informarsi reciprocamente.

Articolo 7. Scioglimento

Ciascuna Parte può recedere dal rapporto con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso, le Parti regolano la liquidazione dell'utile maturato fino a quel momento secondo l'articolo 3, e la sorte degli asset secondo l'articolo 5.

Articolo 8. Legge applicabile

Questa scrittura è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia le Parti si impegnano a cercare un accordo diretto prima di ricorrere a qualsiasi altra via.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Nikolai Fissenko Caballero

Valeria

Nota, non fa parte del testo da firmare: questa è una bozza pratica per due persone che avviano insieme un'attività senza spese legali immediate. Non sostituisce una consulenza legale vera. Prima di firmare, soprattutto per gli importi e le scadenze dell'articolo 4, è consigliabile farla rileggere a un avvocato o al commercialista di Valeria.